

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, cinco de agosto de dos mil veintiséis.

Se resuelve lo pendiente de la presentación de folio 81: **al segundo otrosí**, no ha lugar, estese a lo que se resuelve de oficio.

Al folio 124: a sus antecedentes el documento ofrecido y téngase por cumplido lo ordenado a folio 122.

En consecuencia, se resuelve lo pendiente de la presentación de folio 88: **al tercer otrosí**, téngase presente el patrocinio y poder asumido por los abogados Santiago Bravo y Martín Fischer Jiménez. **Al cuarto otrosí**, atendida la autorización de folio 125, téngase presente el poder conferido al abogado Pablo Recabarren Vial.

Al folio 133: a sus antecedentes el documento ofrecido y téngase por cumplido lo ordenado a folio 122.

En consecuencia, se resuelve lo pendiente de la presentación de folio 100: **al tercer y cuarto otrosí**, téngase presente el patrocinio y poder asumido por las abogadas Vanessa Facuse Andreucci y Nicole Nehme Zalaquett y los abogados Matías Ponce Márquez y Sebastián Dufeu Abeliuk. **Al quinto otrosí**, atendida la autorización de folio 134, téngase presente el poder conferido a la abogada Josefa Ormazábal Molina.

De oficio, en virtud del artículo 31 N° 5 del Decreto Ley N° 211, se ordena a Empresa Portuaria San Antonio ("**EPSA**") acompañar, dentro de veinte días hábiles una vez que la presente resolución se encuentre firme, una nueva versión de las Bases de Licitación, que rolan a folio 4 y 6, y sus respectivos Anexos, que complete los aspectos indeterminados en las siguientes secciones: **(a)** 2.8.1 y 3.13: vigencia de boletas de garantía; **(b)** 3.12.1: plazos y condiciones del pago estipulado, canon base y canon variable; **(c)** 3.20: plazos y condiciones de multas; **(d)** Anexo II: identificación de tarifas básicas sujetas a valores máximos; y **(e)** 2.7.1: detallar los requisitos para acreditar la experiencia como operador calificado. Adicionalmente, se ordena a EPSA referirse a las observaciones expuestas en los escritos de aportes de antecedentes, en el mismo plazo señalado previamente. Comuníquese por la vía más expedita.

Notifíquese por el estado diario.

Rol NC N° 567-26.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente, y que la ministra María de la Luz Domper Rodríguez no firma, por no contar con los medios electrónicos para ello.

Pronunciada por los Ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sra. Silvia Retamales Morales, Sr. Ignacio Parot Morales, Sra. Maria de la Luz Domper Rodríguez. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo



08CB32F2-BECB-4F84-8B2B-64258EBC8C35

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.